

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2163/2536

นาย ปลิว มั่นส กับพวก

บริษัท ท็อปโพรเจ็ค จำกัด

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ กับพวก

บริษัท สุชาติธรณ กิจ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 40, มาตรา 41

การอนุญาตให้เลื่อนคดีหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล แต่ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุผล ในวันนัดไต่สวนคำร้องนัดที่ 2 ทนายผู้ร้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่า ว. กรรมการผู้จัดการของผู้ร้องป่วยปรากฏตามใบรับรองแพทย์ทำยคำร้องการขอเลื่อนคดีนัดที่ 2 จึงเป็นการอ้างเหตุขอเลื่อนคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 41 หากศาลชั้นต้นมีความสงสัยว่า ว. จะป่วยจริงตามใบรับรองแพทย์หรือไม่ ก็มีอำนาจไต่สวนคำร้องขอเลื่อนคดีเสียก่อนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 21(4) หรือจะตั้งเจ้าพนักงานศาลไปตรวจก็ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดีโดยเห็นว่าผู้ร้องไม่เตรียมพยานปากอื่นมาศาลโดยมิได้แถลงว่าพยานที่เหลือนี้อาจมีข้อขัดข้องอย่างไรถึงไม่มาศาล ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานปากอื่นของผู้ร้องมาหรือไม่มาศาลเท่านั้นหาใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณาไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะคู่ความอ้างว่าเจ็บป่วยตามมาตรา 40 ไม่

คดีสืบเนื่องจากผู้คัดค้านที่ 1 ได้ขายทอดตลาดที่ดินของจำเลย (ทรัพย์สินหมาย ก.) รวม 41 แปลง โดยมีผู้คัดค้านที่ 2 และผู้ร้องเข้าร่วมประมูลและผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 17,800,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ดำเนินการขายทอดตลาดโดยฝ่าฝืนต่อ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมบังคับคดีผู้ร้องมีความประสงค์จะซื้อที่ดินราย นี้ ขอให้มีความคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดของผู้คัดค้านที่ 1 ชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ในชั้นไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดีและงดสืบพยาน แล้วมีความคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า มีเหตุสมควรให้ผู้ร้องเลื่อนคดีตาม คำร้องของทนายผู้ร้องหรือไม่ เห็นว่าคู่ความจะร้องขอเลื่อนคดีได้ต้องเป็นกรณีมีเหตุ จำเป็นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 และการ อนุญาตให้เลื่อนคดีหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล กล่าวคือศาลจะให้เลื่อนคดีหรือไม่ ก็ได้ แต่ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุผลด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการเลื่อน คดีครั้งที่ 2 ทนายผู้ร้องอ้างว่านายวิชัย สินสถิตย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการของผู้ร้อง ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โดยกะทันหัน พร้อมกับส่งใบรับรองแพทย์มาด้วย การขอเลื่อน

นัดที่ 2 ของผู้ร้องจึงเป็นการอ้างเหตุขอเลื่อนคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 41 หากข้ออ้างดังกล่าวเป็นความจริง ก็ถือได้ว่ากรณีมีเหตุจำเป็นและมีเหตุสมควรที่ศาลชั้นต้นให้เลื่อนคดีตามมาตรา 40 ดังกล่าว เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 แฉลงคัดค้านว่า ผู้ร้องประวิงคดีมิได้คัดค้านว่าคำร้องของทนายผู้ร้องไม่เป็นความจริง จึงเท่ากับผู้คัดค้านที่ 1 ยอมรับว่า นายวิชัย ป่วยจริงตามที่อ้างมาในคำร้องและตามใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้หากศาลมีความสงสัยว่านายวิชัยจะเจ็บป่วยจริงหรือไม่ ศาลก็มีอำนาจไต่สวนคำร้องขอเลื่อนคดีเสียก่อนได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 21(4) หรือจะตั้งเจ้าพนักงานศาลไปตรวจดูว่านายวิชัยป่วยเจ็บจริงหรือไม่ก็ได้ การที่ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวย่อมแสดงว่าศาลชั้นต้นมิได้สงสัยในเรื่องที่นายวิชัยเจ็บป่วย จึงรับฟังได้ว่านายวิชัยเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้ เป็นกรณีมีเหตุจำเป็น สมควรให้เลื่อนคดีตามคำร้อง ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ร้องยื่นบัญชีระบุพยานบุคคลไว้ 3 ปาก และวันนี้ไม่เตรียมพยานปากอื่นมาศาลและมิได้แฉลงว่าพยานที่เหลือมีข้อขัดข้องอย่างไรถึงไม่มาศาลนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับพยานปากอื่นของผู้ร้องมาหรือไม่มาศาลเท่านั้น หาใช่เหตุที่จะนำมาพิจารณาว่าสมควรให้เลื่อนคดีเพราะคู่ความอ้างว่าเจ็บป่วยตามมาตรา 40 หรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกคำร้องคัดค้านของผู้ร้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดี และให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ